

1502182-39.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248326/2022 - 05º D.P. OSASCO, 27341868 - 05º D.P.

OSASCO, 2248326 - 05º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN FARIA PEREIRA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. RAFAEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Processo nº. 1502182-39.2022.8.2.0542 - p.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502182-39.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248326/2022 - 05º D.P. OSASCO, 27341868 - 05º D.P.

OSASCO, 2248326 - 05º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN FARIA PEREIRA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Vistos.

1. RENAN FARIA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas no artigo 157, parágrafos 2º, inciso II, e 2º-A, na forma do artigo 29, ambos

do Código Penal, porque, em 11 de setembro de 2022, por volta das 18h20, na Rua São José, Centro, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, reduzindo a vítima Carla Vieira Zilli da Silva Cisi à impossibilidade de resistência, subtraiu, para proveito comum, um veículo HYUNDAI/Tucson (placa DRP0873), uma mochila, uma mala e um aparelho celular, todos da indicada ofendida.

1.2. Consta, ainda, na peça acusatória que o Increpado e outros três comparsas não identificados, ocupando um RENAULT/Sandero, perceberam o momento em que a Ofendida estacionou seu HYUNDAI/Tucson e abria um portão, aproximaram-se com o primeiro automóvel indicado, do qual dois criminosos, que estavam no banco traseiro, desembarcaram, portando armas de fogo, ordenaram que a Vítima entrasse no veículo, ocasião, em que o Acusado chegou a encostar o cano da arma de fogo em sua barriga. Negando-se a Ofendida a entrar no veículo dos criminosos, subtraíram os roubadores a chave do veículo HYUNDAI/Tucson, bem como os pertences que estavam no seu interior e evadiram-se com os dois automóveis.

1.3. Continua a peça acusatória a narrar que a Polícia Militar foi acionada e, com base no sinal de rastreamento do aparelho celular da Vítima, os Policiais Militares se deslocaram até a Rua José Henrique de Lima, Jardim Roberto, Osasco/SP, e lá se depararam com RENAN, quem, ao notar a aproximação policial, demonstrou nervosismo e, por isso, foi abordado, os agentes da lei entraram em contato com a vítima e lhe pediram que acionasse o alarme do aparelho roubado remotamente, o que foi feito, momento em que o celular disparou o alarme do interior de uma casa em frente ao local em que o Réu fora abordado, a qual se tratava da residência do increpado. Após, franqueou ele o ingresso dos Policiais Militares em seu imóvel, onde foi encontrado o aparelho celular da vítima em cima da cama, tocando, sendo também localizada a chave do mencionado veículo HYUNDAI/Tucson, dois simulacros de arma de fogo, uma mala e uma mochila, acabando RENAN a confessar a prática delitiva, esclarecendo que a mala e a mochila pertenciam à Vítima, indicando o local onde havia deixado aquele automóvel, o qual foi encontrado e, posteriormente, os ocupantes de outra viatura policial reportaram a localização de um RENAULT/Sandero na Rua Ambrósio de Oliveira, com as características informadas pela Vítima, sendo constatado que estava com as placas trocadas e era produto de crime.

1.4. Recebida a denúncia em 15 de setembro de 2022 (fls. 75/78), o Réu foi citado (fls. 123) e ofertou resposta à acusação (fls. 85/86). Foi deferida ao Réu a gratuidade processual, ratificado o recebimento da peça acusatória e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 89/93), ocasião em que foram ouvidas a Vítima e a testemunha Rafael Modesto da Silva, bem como interrogado do Réu (fls. 149/151). A oitiva da testemunha Márcio da Silva Ferreira foi dispensada pelas partes, o que foi homologado por este Juízo.

1.5. Encerrada a instrução criminal, a Ilustre Promotora de Justiça pediu a requisição do laudo relacionado ao segundo simulacro apreendido, a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia, registrando que, embora tecnicamente primário, ostenta o Acusado passagem criminal anterior, e que deve ser fixada indenização mínima em favor da vítima (fls. 155/163). A Douta Defesa, por seu turno, requereu a concessão de liberdade provisória ao Réu, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, o reconhecimento da atenuante atinente à confissão e a fixação da pena no mínimo legal (fls. 168/170).

É o relatório. Decido.

2. Indefiro o quanto postulado às fls. 162, porquanto o laudo pericial de fls. 116/120 e os relatos da Vítima e da testemunha inquirida em Juízo são suficientes à conclusão de que a subtração noticiado se deu com o emprego de simulacro de arma de fogo, uma das quais, indubitavelmente, capaz de causar a percepção de que quem a empunha porta uma arma de fogo autêntica (fls. 117). Dito de outro modo, a constatação mencionada é o suficiente à demonstração das elementares do tipo penal a que incurso o Réu, sendo ponto irrelevante o grau de semelhança do segundo simulacro - e não remanesce dúvida de que o era - com uma arma de fogo real, inclusive para a dosimetria da pena.

3. Superada esta preliminar, a pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente, porquanto a materialidade delitiva do crime de roubo circunstanciado,

com o emprego de simulacros de arma de fogo, foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), pelo boletim de ocorrência de fls. 6/9, pelos autos de reconhecimento de pessoa, de fls. 18, e de objeto, de fls. 19, e pelo laudo pericial de fls. 116/120, corroborados pela prova oral produzida em juízo. A autoria também é certa e recai sobre o Réu.

3.2. Com efeito, a vítima Carla Valeria Zilli da Silva contou que trabalhava em dois empregos, indo de um a outro sem descanso, estacionou seu carro HYUNDAI/Tucson em frente à clínica em que trabalhava (Rua São José, nº. 14, Centro, Osasco/SP), do outro lado da rua, por volta das 18h20, momento em que desceram dois indivíduos dizendo "vamos, vamos"; após, cada um colocou uma arma de fogo em sua barriga. Disse que tudo ocorreu muito rapidamente, em 11/09/2022, foi acionada a Polícia Militar, tendo sido o carro encontrado, sem seus pertences, porque seu celular foi rastreado. Contou que estacionou seu carro do outro lado da rua para poder manobrá-lo, sendo abordada enquanto abria o portão da clínica, os dois roubadores chegaram num outro carro (RENAULT/Sandero, também roubado), com três ou quatro pessoas, descendo os dois do banco de trás, um deles, reconhecido na Delegacia de Polícia, procurou pertences em seus bolsos e levou a chave do seu carro. Um indivíduo, o reconhecido, entrou e levou o seu carro, seguindo o outro no carro em que estava antes da abordagem. Entrou, após, na clínica, foi acionada a Polícia Militar, chegando uma viatura no local rapidamente, localizaram seu carro, com parte dos seus pertences, inclusive seu celular, o filho do dono daquela clínica é Policial Militar, tendo-a avisado que o carro, em menos de uma hora, havia sido encontrado. Na Delegacia de Polícia, o Réu foi reconhecido, sozinho, não recuperou estepe, macaco de rodas, "mala da Enfermagem", contendo oxímetro, lanterna, termômetro etc, estimando seu prejuízo entre dois e três mil. Não teve nenhuma dúvida de que a pessoa presa foi a que a roubou, parte dos seus objetos foram encontrados com o Acusado e, quando os Policiais acharam seu carro, foi até o local (Bairro Santo Antônio, em frente ao cemitério, o que, segundo ficou sabendo, era próximo à casa do Réu), estando a chave com um agente. Informa que encontraram seus pertences na casa do Réu. Reconheceu-o pela fotografia de fls. 36 e como o indivíduo indicado como nº. 1 (RENAN FARIA PEREIRA).

3.3. Por sua vez, a testemunha Rafael Modesto da Silva, Policial Militar, disse que estavam em patrulhamento, próximo ao local do roubo, sendo a primeira viatura a ali chegar, em contato com a vítima, disse ela que não saberia informar qual veículo havia trazido os roubadores, mas, por meio do seu celular, localizaram o carro e pertences roubados. Entre o acionamento e a localização do carro, por meio do rastreamento, não deve ter se passado 10 minutos, ao entrarem na rua em que mora RENAN, sem saída, era a casa dele a última, em abordagem, nada de ilícito foi achado, foi realizada uma ligação ao celular roubado, que tocou dentro daquela residência, sendo ali localizado o objeto e outros, inclusive, um jaleco e a chave do carro da vítima, que se localizava duas ruas para trás, próximo ao muro de um cemitério. Do carro roubado já havia sido retirado tudo, a Vítima reconheceu seus pertences, acharam dois simulacros de arma de fogo dentro da casa do Réu, que, a princípio, confessou a prática delitiva. Confirmou que o RENAULT/Sandero era produto de roubo realizado recentemente, localizado três quadras para baixo, estacionado na rua, seu colega de farda disse que, na Delegacia de Polícia, o Réu confessou o crime perpetrado e descreveu a forma da abordagem do Acusado, tendo ele franqueado o ingresso dos agentes policiais em sua residência.

3.4. Informado do seu direito ao silêncio, RENAN FARIA PEREIRA exerceu sua garantia constitucional.

3.5. Sobre a prova oral colhida, cabe frisar que, em juízo, os agentes policiais reiteraram o quanto narrado em sede policial e que interesse algum teriam em prejudicar os Réus, imputando-lhes falsamente o cometimento de crimes tão graves. E "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

3.6. Sendo assim, o quadro probatório, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, mas não pelo emprego de arma de fogo. Isso porque, conforme exposto pela testemunha Rafael, o que é corroborado pelo laudo pericial de fls. 116/120 e auto de exibição e apreensão de fls. 15, não foram empregadas armas de fogo, mas apenas simulacros, de modo que a causa de aumento prevista no parágrafo 2º-A da artigo 157 do Estatuto Repressor deve ser afastada.

3.7. Decerto, a Ofendido se mostrou segura em sua narrativa dos fatos, reiterando suas declarações apresentada em sede policial (fls. 4), de forma que não há motivos para se imaginar que, em juízo e perante este Magistrado, imputaria ao Réu fatos graves a fim de incriminá-lo. Ademais, a Vítima reconheceu o Increpado durante a audiência de instrução, debates e julgamento indicada, no momento em que estava perfilhado com outros dois indivíduos (fls. 150).

3.8. Destaco que “o roubo está consumado quando o agente tira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, cessando a violência ou a grave ameaça. Não há a necessidade de manter posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse” (in Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal: Vol. 2 – Parte Especial, Ed. Forense, 2016, p. 382). Tal conclusão não discrepa da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, expressa em sua Súmula nº. 582, in verbis: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

3.9. Outrossim, a simulação de arma de fogo é suficiente para configurar a elementar da grave ameaça. Portanto, não há que se falar em desclassificação da conduta delitiva, eis que ação perpetrada não se adequa àquela referente ao furto. Assim é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, expressa no seguinte precedente:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (FURTO QUALIFICADO) – Acusação requer condenação, nos termos da denúncia, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo qualificado) e, subsidiariamente, insurge-se contra a determinação de detração estipulada na sentença em face do réu Paulo de Albuquerque - Defesa requer absolvição - Materialidade e autoria comprovadas - Provas suficientes, consistente nas declarações da vítima - Valoração da prova - Simulação de porte de arma de fogo comprovado - Concurso de agentes comprovado - Reincidência do corréu Paulo como agravante de sua pena na segunda fase - Regime fechado aplicado, apropriado ao crime de roubo qualificado, praticado mediante grave ameaça à vítima, com simulação de porte de arma de fogo - Questão relativa à detração continua sendo da competência do Juízo das Execuções Criminais, o qual possui as informações efetivas sobre as condenações do réu, o tempo de pena já efetivamente cumprido e o histórico comportamental do réu - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO - RECURSO DA DEFESA IMPRÓVIDO (TJSP; Apelação 0000940-51.2016.8.26.0471; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Porto Feliz - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro: 11/08/2018)

3.10. Desta feita, sendo certa a materialidade delitiva do crime do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, bem como a autoria por parte do Acusado, ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, passo à dosimetria da pena a ser imposta.

3.11. Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, vê-se que o Acusado não possui maus antecedentes (fls. 45/46 e 47/49), haja vista inexistir ação penal ou inquérito policial em curso ou que tenha resultado em sentença condenatória.

3.12. A culpabilidade é normal à espécie, sobre a conduta social e personalidade do Réu, não foram colhidos elementos concretos para melhor aferi-las, enquanto o motivo do crime foi o intuito de lucro fácil, já reprimido pelo próprio tipo penal.

As circunstâncias são normais e as consequências do crime foram de óbvios prejuízos patrimoniais e emocionais à Vítima, quem em nada contribuiu para o desencadeamento causal da conduta delituosa.

3.13. Todavia, as circunstâncias do crime devem ser negativamente valoradas, haja vista que o Increpado e os outros três indivíduos que participaram da ação delitiva intentaram conduzir a Vítima até o RENAULT/Sandero, afim de restringir sua liberdade e incrementar o produto do roubo e assegurar a impunidade, além de que o roubo circunstanciado evidenciado se deu com a concurso de quatro indivíduos. Por conseguinte, o aumento nesta fase deve se dar entre 1/6 (um sexto) e 1/3 (um terço), ou seja, em 1/4 (um quarto), para a fixação da da pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multas.

3.14. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, em especial, porque apenas "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal" (Súmula nº. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). No caso em comento, os fatos elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial e as provas amealhadas durante a instrução criminal foram suficientes à demonstração da materialidade e autoria delitivas, em nada influenciando na formação do convencimento deste Magistrado o teor do interrogatório extrajudicial de fls. 5, consideradas a sua abstração e que não foi confirmado em Juízo.

3.15. Por isto, a pena intermediária deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multas.

3.16. Na terceira fase da dosimetria da pena, é forçoso o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal. Haja vista já ter sido majorada a pena-base em função do número de coautores do delito em apreço, não poderia ser a pena intermediária aumentada acima da 1/3 (um terço), sem que tal operação não se consubstancie em vedado bis in idem.

3.17. Desta feita, o Réu restou condenado à pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, estes no mínimo legal à míngua de outros elementos que comprovem a situação econômica do increpado.

3.18. Considerando a quantidade de pena aplicada, a valoração significativamente negativa das circunstâncias do crime e o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, fixo como regime inicial o fechado.

3.19. Ante a pena aplicada e a presença de grave ameaça, incabível o sursis do artigo 77 do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do mesmo diploma legal.

3.20. Por fim, à míngua de outros elementos aptos à demonstração da extensão do prejuízo material suportado pela Vítima, além do seu próprio depoimento, fixo como indenização mínima R\$ 2.000,00.

4. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno o acusado RENAN FARIA PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, estes no valor mínimo legal. Também fixo, como indenização mínima do prejuízo emergente suportado pela Vítima, R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.2. Condeno, ainda, o Réu ao pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, parágrafo 9º, letra "a", da Lei nº. 11.608/2003, ressalvada a hipótese prevista no artigo 2º da Lei nº. 1.060/50.

5. Tendo o Increpado permanecido preso durante a instrução processual e, "uma vez que subsistem os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, não há de se cogitar no seu relaxamento ou revogação após prolação de sentença condenatória" (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2215534-10.2016.8.26.0000; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016).

Portanto, deverá o Réu permanecer preso preventivamente durante o processamento de eventual recurso.

6. Oportunamente, expeça-se o necessário.

6.2. Transitada em julgado, adotem-se as seguintes providências: 1) Comunique-se ao MM. Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil; 2) Lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se ao MM. Juízo da Execução Criminal, conforme artigo 105 da Lei nº. 7.210/84.

6.3. Se a parte acusada houver sido condenada ao pagamento da pena de multa e da taxa judiciária, intime-a para, no prazo de 10 (dez) dias, recolha os mencionados valores, sob pena de inscrição em dívida ativa (artigo 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao MM. Juízo da Execução Criminal; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento a Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao MM. Juízo da Execução Criminal, observando-se, para tanto, o artigo 482, parágrafo 1º, das NSCGJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Osasco, 23 de novembro de 2022

RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA